

5° JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 10403-2023-0-1817-JR-CO-05
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : CASTILLO RUIZ CARLOS ENRIQUE
ESPECIALISTA : CAJACURI FAURA, MARIA ROXANA
DEMANDADO : MAYTA OYARCE, MAGNA
DEMANDANTE : PATRIMONIO EN FIDEICOMISO D LEG 861 CC PERU
TRUST 2022 NO INSCRITO EN LA SMV ,

Resolución Nro. NUEVE

Lima, treinta de marzo del año dos mil veinticinco

Dando cuenta el escrito Nro. 337480-2025 de fecha 12 de noviembre de 2025: presentado por el ejecutante: a los autos el arancel judicial por cuatro cédulas de notificación, y arancel judicial por la suma de S/535.00: **Téngase por cumplido lo ordenado en Resolución Nro. 08 de fecha 23 de octubre de 2025,** siendo su estado emítase el auto de convocatoria a remate electrónico judicial:

AUTOS Y VISTOS Y ATENDIENDO:

PRIMERO: Que, conforme a lo prescrito por el artículo I del Título Preliminar del Código Adjetivo, toda persona tiene el derecho que se le haga justicia, es decir, a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por el órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas, por ello, la Tutela Procesal Efectiva, no solo implica que el Juez se pronuncie sobre el derecho discutido mediante decisión motivada, sino que además implica que lo resuelto se ejecute sin dilación, por ende, la tutela se da antes del proceso, durante el proceso y comprende también la fase de ejecución.

SEGUNDO: Que, mediante Resolución Administrativa N° 268-2016-CE-PJ de fecha 19 de octubre de 2016, se dispuso: i) el funcionamiento del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales - REM@JU, en órganos jurisdiccionales civiles con subespecialidad comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima; y, ii) la implementación progresiva del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales - REM@JU, a nivel nacional, de acuerdo a la factibilidad técnica que corresponderá determinar a la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial.

TERCERO: Que, la Resolución Administrativa N° 015-2020-CE-PJ de fecha 15 de enero de 2020, aprobó la Directiva N° 001-2020-CE-PJ, denominada “Normas para la realización del Remate Electrónico Judicial” y el procedimiento denominado

“Ejecución del Remate Electrónico Judicial”; documentos normativos que incorporan nuevas disposiciones, en mérito a las casuísticas y experiencias obtenidas en los juzgados comerciales de Lima, sede Piloto de los Remates Electrónicos Judiciales - REM@JU, las cuales han redundado en las mejoras de las funcionalidades del Sistema que servirán de soporte informático para su desarrollo y ejecución, teniendo en cuenta el cumplimiento de los plazos legales que establece la Ley N° 30229.

CUARTO : Que, a través de la Ley N° 32297 publicada en el Diario Oficial el Peruano el día 11 de abril del 2025, se modificó diversos artículos de la Ley 27728 – Ley del Martillero Público, así como también diversos artículos de la Ley 30229, Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal del Trabajo. Entre los diversos artículos que han sido modificados en la ley 30229 figuran los artículos 1, 12, 13, 15, y 16 que se detallan a continuación:

“Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley regula los remates judiciales dispuestos por los órganos jurisdiccionales que se realicen a través de medios electrónicos a cargo de Martillero Público hábil, estableciendo su ámbito de aplicación, su accesibilidad, los derechos y obligaciones de los postores, los bienes, las condiciones y modalidades para el remate electrónico judicial por internet, las restricciones y ausencias, la adjudicación, las nulidades y la notificación electrónica de las resoluciones judiciales. [...]

Artículo 12. Condiciones para remate por internet El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos: [...] c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización, nombrando al Martillero Público en forma correlativa. [...]. De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto de la modalidad de remate electrónico que prevé la presente ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá que el remate se realice de manera presencial o la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por Martillero Público hábil, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.

Artículo 13. Ausencia de ofertas

13.1 En caso de que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el Martillero Público a cargo lo declara desierto. En este supuesto, el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción en un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial. [...]

Artículo 15. Fases del remate electrónico judicial

El procedimiento de remate electrónico judicial comprende las siguientes fases: [...]

b) Publicidad de convocatoria. [...] Adicionalmente, el Martillero Público, el ejecutante o el ejecutado pueden efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios. [...].

Artículo 16. Adjudicación

[...] Una vez verificado el pago y la identidad del usuario postor ganador, así como el pago de honorarios al Martillero Público, el REM@JU expide y entrega el certificado digital de postor ganador, que contiene las formalidades del artículo 738 del Código Procesal Civil autenticado por el Martillero Público o fedatario juramentado informático, el cual tiene la misma validez y efectos que el acta de remate, regulada por el código acotado. Copia del certificado se adjunta al expediente”.

QUINTO: Que, teniendo en consideración las modificaciones realizadas a la Ley 30229 y que han sido expuestas precedentemente, la figura del Martillero Público (Órgano de Auxilio Judicial) ha sido nuevamente incorporada a los Remates Judiciales, la misma que había sido suprimida a la dación de la citada ley, significando con ello, que los remates judiciales electrónicos (REMAJU) a partir de la entrada en vigencia de dicha norma estarán a cargo del Martillero Público hábil quien se encargara entre otros aspectos; i) declarar desierto el remate en caso no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base; ii) efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios; y, iii) autenticar el certificado de postor ganador.

SEXTO: Conforme es de apreciarse estas modificatorias realizadas a la norma por el legislador eran ejecutadas por el propio sistema informático del Sistema de Remates Judiciales Electrónicos; sin embargo, el creador de la norma ha creído conveniente incorporar al Martillero Público para darle mayor transparencia y eficiencia, el mismo que se encuentra en la obligación de inscribirse en el Registro Administrativo de la Sunarp y ante la Cámara del Martillero Público creada para tal efecto.

SETIMO: Dicho esto, teniendo en consideración que la figura del Martillero Público, aún no ha sido incorporada al aplicativo del Sistema de Remates Judiciales

Electrónicos, siendo ello necesario para su correspondiente aplicación en los diversos procesos judiciales que se encuentran pendientes de emitir resolución de convocatoria de remate; en ese sentido y mientras no se encuentre incorporado a dicho sistema, los procesos judiciales que se encuentren justamente en la etapa técnica de ejecución no pueden estar paralizados hasta que dicho aplicativo entre en función, toda vez que ello generaría dilación y sobrecarga en la judicatura, razón por la cual y en estricta aplicación a los principios de concentración, economía y celeridad procesales establecidos en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil, las convocatorias de remate, se seguirán tramitando, conforme se viene realizando a la fecha, esto es a través de los medios electrónicos ya establecidos.

Por estos fundamentos, **SE RESUELVE:**

1. CONVÓQUESE A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU) a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del siguiente inmueble hipotecado.

2. En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE por el REM@JU al SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente **al TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

A. DESCRIPCIÓN:

- **Tipo de inmueble:** departamento.

- **Ubicación:** Área 2, Bloque D, Dpto D- 104, primer piso, Calle Los Geranios Nro. 253, Fundo Longay o Chillón, distrito de Puente Piedra, Provincia y Departamento de Lima.

- **Inscripción registral:** En la Partida Nro. 13112397 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima.

B. CARGAS Y GRAVÁMENES:

b.1. En el asiento D00002: HIPOTECA: Juana Elena Carrasco Peña, ha constituido hipoteca sobre el inmueble inscrito **en esta partida, a favor del BBVA – Banco Continental, hasta** por la suma de US\$31,353.90, dólares americanos, a efecto de garantizar las deudas y obligaciones que se indican en el título que se archiva, así consta en la escritura pública del 01 de febrero de 2012, otorgada ante Notario de Lima Dr. Jorge Luis Gonzáles Loli. Título inscrito 09 de diciembre de 2013.

b.2. En el asiento D00004: HIPOTECA: La propietaria Magna Mayta Oyarce ha constituido hipoteca a favor de BBVA Banco Continental, hasta por la suma de US\$43,350.00 dólares americanos, en garantía del pago del préstamo otorgado por el

monto de S/98,664.00 por el plazo de 117 meses contados desde la fecha de desembolso. Así consta, en la escritura pública de fecha 03 de diciembre de 2014, otorgada ante Notario público Dra. Clara Palmira Ysabel Carnero Avalos en la ciudad de Lima. Título inscrito el 23 de diciembre de 2014.

b.3. En el asiento D00005: EMBARGO: Mediante Resolución Nro. 01 de fecha 26 de octubre de 2015, expedida por el Juez José Paulino Espinoza Córdova del 16 Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de Lima, se ha dispuesto trabar embargo en forma de inscripción sobre el inmueble inscrito en la presente partida, de propiedad de Magna Mayta Oyarce, hasta por la suma de S/30,000.00. En los seguidos por el Banco Financiero del Perú contra la embargada, sobre Medida cautelar fuera del proceso, Expediente Nro. 11313-2015-11. Título inscrito el 18 de febrero de 2016.

b.4. En el asiento D00006: EMBARGO: Mediante Resolución coactiva Nro. 0230075623646 01 de fecha 05 de diciembre de 2016, expedida por la ejecutor coactivo de la Sunat- Intendencia de Lima, Julia Verónica Ramos Ramírez, se ha dispuesto trabar embargo en forma de inscripción hasta por la suma de S/100,000.00 sobre el inmueble inscrito en la presente partida le corresponda a la obligada Magna Mayta Oyarce. En el procedimiento de cobranza coactiva seguidos por la Sunat, Expediente Nro. 0230075623646. Título inscrito el 09 de diciembre de 2016.

b.5. En el asiento D00007: Anotación de demanda: Mediante Resolución Nro. 02 de fecha 29 de setiembre de 2021, expedida por el Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que despacha el Juez Gerardo Octavio Sánchez Porturas, se ha dispuesto anotación de la medida cautelar en forma de anotación de demanda, respecto del proceso seguido por la sucesión intestada de Rafael Haycho Robles, conformada por Regina Magdalena Huaycho Huayhua, Karina Bernarda Huaycho Huayhua y Maribel Susan Huaycho Huayhua contra Magna Mayta Oyarce sobre Nulidad de acto jurídico, Expediente Nro. 1904-2020. Título inscrito 03 de diciembre de 2021.

b.6. En el asiento D00008: Cesión de crédito hipotecario: La hipoteca inscrita en el asiento D00004 de esta partida a favor de Banco BBVA Perú, ha sido cedida a favor de Patrimonio en Fideicomiso D.Leg. Nro. 861 CC Peru Trust 2022, no inscrito en la SMV, dirigido a Inversionistas Institucionales. Así consta en la escritura pública del 05 de febrero de 2024, otorgada ante Notario de Lima, Ricardo Fernandini Barreda. Título inscrito 15 de agosto de 2024.

C. TASACIÓN COMERCIAL:

La Tasación comercial asciende a la suma de S/152,680.09, debiendo tenerse como base las siguientes posturas:

c.1 EN PRIMERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a S/101,786.73(Ciento un mil setecientos ochenta y seis con 73/100 soles).

c.2. EN SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a la suma de S/ 86,518.72 (Ochenta y seis mil quinientos dieciocho con 72/100 soles).

c.3. EN TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a la suma de S/73,540.91 (Setenta y tres mil quinientos cuarenta con 91/100 soles).

D. OBLAJE: Se deberá oblar el 10% de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación, conforme el artículo 17°.3 del Reglamento de la Ley N° 30229; y el arancel judicial correspondiente.

E. PUBLICACIÓN: Procédase a la PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL, **con** el aviso de convocatoria respectivo.

F.FÍJESE los Carteles en el local del Juzgado y en el inmueble materia de ejecución a cargo de la Especialista legal de actos externos y/o personal responsable del Remaju de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.